

Briefing – Reunião Advogada (CR-050 v2.2 + Frontiers Guide v1.x)

Briefing – Reunião com a Advogada do Ivan

Pacote: CR-050 v2.2 (PI + Termo + Adendos) + Guia Editorial Frontiers v1.x

Data prevista: semana de 2026-05-26 (remarcada após sex 2026-05-22)

Participantes esperados: Ivan Lourenço (Presidente PMI-GO) · Advogada designada · Vitor Rodovalho (GP Núcleo IA & GP)

Objetivo da reunião: obter (i) validação jurídica geral do pacote v2.2, (ii) lista de ajustes obrigatórios, (iii) autorização para Etapa 3 (5 presidentes), (iv) orientação operacional sobre Adendo Retificativo, (v) leitura jurídica do lançamento Frontiers sob CC BY-SA 4.0.

1. Status do Gate 0 (CR-050 v2.2)

Etapa	Descrição	Status	Data
1	Auditoria jurídica pré-ratificação (curadoria interna)	✅ Concluída	2026-04-19
1-A	Curadoria final v2.1 → v2.2 (RF-2 IRRF + RF-3 GDPR + 7 alinhamentos cross-doc)	✅ Concluída	2026-04-20
2	Validação jurídica pela advogada do Ivan	🟡 Em revisão ativa – reunião desta semana	enviado ~12/Mai
3	Aprovação política dos 5 presidentes (Ivan/GO · Jessica/CE · Matheus/DF · Felipe/MG · Márcio/RS)	⌚ Aguardando Etapa 2	—
4	Ratificação dos 52 voluntários ativos via Adendo Retificativo	⌚ Aguardando Etapa 3	—
5	Vigência plena Ciclo 4 (Termo R3-C3-IP v2.2 + Adendo de Cooperação v2.2)	⌚ Aguardando Etapa 4	—

Bloqueio binding: Etapa 2. Todas as etapas subsequentes dependem do retorno desta reunião.

2. Pacote CR-050 v2.2 – 4 instrumentos para validação

#	Documento	Função operacional	Arquivo-fonte
1	Política de Publicação e Propriedade Intelectual v2.2	Política mãe – 12 seções: escopo internacional (Berna + Convenção TRIPS), LGPD + GDPR, governança de registro, 3 tracks de publicação, ineditismo, royalties, acordos internacionais. IRRF detalhado em sub-alíneas operacionais (§4.5.4 e.1–e.4); GDPR operacional em §2.5.1–2.5.7.	docs/council/cr-050-v2.2-source/01_Politica_Publicacao_IP_v2.2.md
2	Termo de Voluntariado R3-C3-IP v2.2	Termo vigente para novos voluntários do Ciclo 4. Cláusula 2 integralmente reescrita (2.1–2.6); Cláusula 14 (consentimento GDPR Art. 49(1)(a)) renderizada condicionalmente para residentes UE; Cláusula 13 (lei aplicável e foro).	docs/council/cr-050-v2.2-source/02_Termo_Voluntariado_R3-C3-IP_v2.2.md
3	Adendo Retificativo do Termo v2.2	Peça anexa para os 52 voluntários que já assinaram R3-C3 (sem cláusula IP). Declara prevalência e retifica a Cláusula 2 com a nova redação. Art. 8 reproduz consentimento GDPR para residentes UE entre os 52.	docs/council/cr-050-v2.2-source/03_Adendo_Retificativo_Termo_v2.2.md
4	Adendo de IP aos Acordos de Cooperação Bilateral v2.2	Anexo aos 4 acordos vigentes entre PMI-GO e os 4 capítulos co-signatários (CE, DF, MG, RS). 9 artigos. Explicita “CC-BY 4.0 Internacional” e “CC-BY-SA 4.0	docs/council/cr-050-v2.2-source/04_Adendo_IP_Acordos_Cooperacao_v2.2.md

#	Documento	Função operacional	Arquivo-fonte
		Internacional”; trata re-licenciamento Track B para periódicos.	

Sumário Executivo de apoio: [docs/council/cr-050-v2.2-source/00_Sumario_Executivo_CR050_v2.2.md](#) .

3. Pontos jurídicos residuais – validação adicional necessária

Identificados na curadoria final (20/Abr) como **fora do escopo da curadoria interna**, sinalizados como “pendentes de validação por advogado licenciado”:

1. **CDTs (Convenções para Evitar Dupla Tributação) aplicáveis** – confirmar lista de jurisdições com CDT vigente com o Brasil que afetam royalties internacionais (Política §4.5.4 e.2). Brasil **não** tem CDT com Alemanha (relevante para o Fabrício, residente em Berlim). Confirmar alíquota efetiva caso a caso.
2. **Vigência do CEBAS do PMI-GO** – Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social. Influencia tratamento tributário do PMI-GO como fonte pagadora. Confirmar status atual e renovação.
3. **Threshold do Art. 27 GDPR (representante na UE)** – Política §2.5.5 propõe 10 voluntários UE ativos simultaneamente como gatilho de avaliação. Validar se o número é adequado à luz da prática jurídica atual.
4. **§4.5.4 alínea (e.4) – rateio PJ-PJ entre capítulos** – quando PMI-GO recebe royalty e redistribui aos 4 demais capítulos signatários (PJ-PJ), confirmar tratamento tributário do instrumento de rateio e se há risco de caracterização de receita tributável nos receptores.
5. **Art. 49 GDPR vs SCCs (Standard Contractual Clauses) à luz das EDPB Guidelines 2/2018** – Política §2.5.3 fundamenta a transferência BR↔UE no Art. 49(1)(b) + 49(1)(a) (necessidade contratual + consentimento explícito). Validar se essa via continua adequada para escala atual ou se SCCs do Art. 46(2)(c) tornam-se exigíveis em algum cenário previsível (ex: programa AIPM Ambassadors expandindo).

4. Decisões explícitas a pedir nesta reunião

4.1 Autorização para Etapa 3 (5 presidentes)

Solicitar OK formal para circular o pacote v2.2 (já validado pela advogada, com ajustes incorporados se houver) aos 4 demais presidentes – Jessica (CE), Matheus (DF), Felipe (MG), Márcio (RS) – via plataforma [nucleoia.vitormr.dev](#) . Aprovação sequencial: curador → líder → presidente PMI-GO → 4 demais. Silêncio positivo para marcas/patentes. **Pergunta para advogada:** algum dos 4 instrumentos exige aprovação prévia adicional (assembleia, AGE, etc.) antes da circulação aos presidentes?

4.2 Orientação operacional sobre o Adendo Retificativo R3-C3

Solicitar orientação sobre: - **Forma jurídica:** assinatura digital (magic-link DocuSign-like via plataforma) vs assinatura presencial obrigatória. - **Cadência sugerida:** lembretes D-14 / D-7 / D-3 / D-1 antes do prazo limite – qual prazo é razoável? - **Tratamento de voluntários inativos ou silêncio:** os 52 incluem voluntários R3-C3 que talvez não estejam mais engajados. Como tratar não-resposta? Suspender vínculo? Manter sob o R3-C3 original sem extensão IP? - **Validade do Adendo para voluntários residentes em outras jurisdições** (ex: Fabrício/UE) – o consentimento condicional GDPR (Art. 8 do Adendo) é suficiente?

4.3 Frontiers — Guia Editorial v1.x + CC BY-SA 4.0 + publicação LinkedIn

Levar para conhecimento e orientação (não pedir aprovação jurídica formal — é doc editorial interno, não instrumento legal):

- **Guia Editorial v1.x já autorado** em `document_versions` (status=draft, não locked). Disponível em `docs/editorial/drafts/FRONTIERS_EDITORIAL_GUIDE_v1_DRAFT.md` (PT-BR + EN + ES trilingue nativo paritário).
- **CC BY-SA 4.0 ratificado** como licença default das publicações Frontiers (decisão GP 2026-05-25, p267 — ADR-0021 F3). Exceção formal exige registro em `admin_audit_log`.
- **Lançamento NÃO ocorrerá antes do Gate 0 cair** (vigência plena Etapa 5). Primeira issue depende da Política e do Termo vigentes (autor da issue precisa estar sob R3-C3-IP v2.2 ou ter aderido via Adendo Retificativo).
- **Canal LinkedIn** (newsletter biweekly) é veículo de distribuição planejado, não substituto do canal `nucleoia.vitormr.dev`.

Perguntas para advogada: - (a) Há objeção ao CC BY-SA 4.0 Internacional como licença default para conteúdo Frontiers (Track A da Política §5)? - (b) O disclaimer defensivo no masthead — *“Published by Núcleo IA & GP, an independent community hub affiliated with PMI Brasil. Not affiliated with Frontiers Media SA or its journals.”* — é adequado, ou recomenda-se busca formal de marca (INPI/USPTO) antes do lançamento? (Custo estimado de busca formal: R\$ 3-8k, 3-6 meses; ADR-0021 F7 desescalou pre-launch.) - (c) Há restrição jurídica conhecida à publicação cross-canal LinkedIn (newsletter LinkedIn é veículo, plataforma `nucleoia.vitormr.dev` é arquivo canônico) sob CC BY-SA 4.0?

5. Sequência operacional pós-reunião

Cenário A — retorno OK ou ajustes menores (forma/redação): 1. Aplicar ajustes na curadoria interna (sem reabertura formal de versão — patch v2.2.x). 2. Solicitar autorização Etapa 3 → circular aos 5 presidentes via plataforma. 3. Em paralelo: shipar PR técnico SEDIMENT-268.A (ver §6 abaixo) para destravar a chain de governance pós-aprovação. 4. Validar Roberto Macêdo como curador do Guide off-platform (confirmação pessoal).

Cenário B — retorno com ajustes maiores (mérito): 1. Reabrir curadoria interna → nova rodada v2.3. 2. Não mover Etapa 3 até v2.3 fechar. 3. PR SEDIMENT-268.A pode shipar de qualquer forma (independente do CR-050 — é bug técnico orfão).

Em qualquer cenário: - Não lockar Guia Editorial Frontiers (`lock_document_version` permanece não chamado). - Não abrir chain de ratificação do Guide. - Não publicar primeira issue Frontiers. - Não fechar issues #96 ou #315.

6. Registro técnico — SEDIMENT-268.A (pré-requisito de `lock_document_version`)

Auditoria interna em 2026-05-26 (p269) confirmou **2 bugs de mesma classe que BUG-268.A** (já corrigido em p268) no caminho crítico de abertura da ratification chain do Guide:

RPC	Migration / linha	Defeito	Impacto
<code>lock_document_version</code>	20260685000000_p178... 25fns.sql:840	INSERT INTO approval_chains omite coluna <code>organization_id</code> (NOT NULL desde p256 M1)	🔴 23502 garantido na primeira chamada
<code>sign_ip_ratification</code>	20260681000000_p176... 40fns.sql:2020	INSERT INTO approval_signoffs omite <code>organization_id</code>	🔴 23502 no primeiro signatário

Adicionalmente: função `sign_ratification_gate` mencionada em comentário em 20260510020000:6 **nunca foi shipped** – verificar qual RPC dispara cada gate-kind do chain template editorial_guide (curator / leader_awareness / submitter_acceptance) antes do lock.

Decisão PM (2026-05-26): aguardar pós-reunião. PR único pós-validação jurídica, contendo: - (i) `lock_document_version` org_id fix (clone literal de BUG-268.A); - (ii) `sign_ip_ratification` org_id fix (mesmo padrão); - (iii) contract tests no padrão p268 (~20 assertions, 3 forward-defense regressões); - (iv) checagem da função fantasma `sign_ratification_gate`.

Estimativa: ~2h de trabalho. Pré-requisito **obrigatório** antes de qualquer chamada de `lock_document_version` no Guide ou em outros documentos governance pós-p256.

7. Anexos sugeridos para a reunião

- PDF/print do Sumário Executivo CR-050 v2.2 (`00_Sumario_Executivo_CR050_v2.2.md`).
- PDF dos 4 instrumentos (Política, Termo, 2 Adendos).
- Print/PDF do Guia Editorial Frontiers v1.x (renderizado a partir do `.md` em docs/editorial/drafts/).
- Esta página de briefing.

Documento preparado por Vitor Rodovalho (GP) com apoio Claude Code – p269 – 2026-05-26. Sem alterações em DB. Sem PR aberto. Sem chain aberta. #96 e #315 permanecem OPEN.